

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD

Departamento / Carrera

1^{er} Cuatrimestre 2026

Derecho Registral

Apuntes de Derecho Registral

Clase 1

Introducción al Derecho Registral Inmobiliario

Apuntes de estudio

Docente: Dr. Sebastián Savenez

Nombre y Apellido

2026

Índice general

1. Presentación de la asignatura y normas de cursada	3
1.1. Presentación del docente	3
1.2. Normas de cursada virtual	3
1.3. Orientaciones de los cursantes y experiencia laboral	4
1.4. Actividades prácticas y metodología	5
1.5. Bibliografía recomendada	5
1.6. Modalidad de examen y criterios de aprobación	6
2. Introducción al Derecho Registral	7
3. Teoría del título suficiente y modo suficiente (Art. 1892 CCyC)	8
3.1. La dualidad de la palabra ‘título’	8
3.2. Ámbito de aplicación: adquisición derivada por acto entre vivos	9
3.3. Requisitos de fondo del título suficiente	9
3.4. Requisito de forma del título suficiente en materia inmobiliaria	9
3.5. Justo título vs. título putativo	10
3.6. Modo suficiente: la tradición en inmuebles (Arts. 1923–1925 CCyC)	11
3.7. Presunción de fecha del art. 1914 CCyC	11
4. Publicidad registral e inscripción declarativa (Art. 1893 CCyC)	12
4.1. ¿Quién es el tercero interesado y de buena fe?	12
5. Organización de los Registros de la Propiedad Inmueble (RPI)	14
5.1. Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble	14
5.2. Ubicación institucional: poder ejecutivo vs. poder judicial	15

6. Clasificación de los RPI	16
6.1. Según el efecto que produce la inscripción	16
6.2. Según el efecto saneatorio	16
6.3. Según la materia registrable	16
6.4. Según la técnica de confección del asiento	17
7. Marco normativo	18
7.1. Normas administrativas del registro	18
8. Documentos registrables: Arts. 2 y 3 de la Ley 17.801	19
8.1. Art. 2° – Requisitos de fondo (contenido del documento registrable)	19
8.1.1. Inciso A: Actos sobre derechos reales sobre inmuebles	19
8.1.2. Inciso B: Medidas cautelares	20
8.1.3. Inciso C: Los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales .	20
8.2. Art. 3° – Requisitos de forma: autenticidad del documento registrable . . .	20
8.3. Firma digital y digitalización de los RPI	21
9. Resumen Cornell	22

Capítulo 1

Presentación de la asignatura y normas de cursada

1.1. Presentación del docente

Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Savenez, soy el docente a cargo de esta asignatura.

1.2. Normas de cursada virtual

Esta asignatura se va a desarrollar enteramente en forma remota. Como les anticipé en los correos electrónicos, la organicé en dos partes con un break en el medio. Generé dos links porque el año pasado me sucedió que el link no siempre llegaba a durar más de una hora. En principio, vamos a intentar continuar con el primer link. Si después del break la sesión caducó, se conectan con el segundo. Los links se van a repetir siempre, con lo cual los que ya les envié van a servir para toda la cursada.

Normas de convivencia durante el dictado virtual: ante todo, la cámara encendida. La cámara apagada es estar en una clase presencial con la cara cubierta. Es exactamente lo mismo. Del mismo modo que les doy la clase, considero que es prudente y respetuoso que todos estén con la cámara encendida durante el dictado. Durante el break, si quieren cierran la cámara y no hay ningún problema.

Los micrófonos silenciados durante el dictado, por una cuestión de evitar que los ruidos entorpezcan la clase. Por supuesto, cuando quieran preguntar algo, abren el micrófono. Como solamente veo a siete de ustedes a la vez —después se van corriendo a medida que van interviniendo—, no siempre veo si levantan la mano virtual. Generalmente, a medida que voy terminando subtemas, voy abriendo espacio para preguntas. Las preguntas se hacen oralmente, no por el chat escrito.

1.3. Orientaciones de los cursantes y experiencia laboral

El docente preguntó si todos los presentes pertenecen a la orientación notarial, registral e inmobiliaria. Se registraron varios estudiantes de la orientación de privado: Raúl (privado), dos personas más (privado), Julieta Márquez (privado). También una estudiante de la orientación penal: Malena.

Nota

Docente: *A ver, Malena, sos un caso de esos que aparece cada tanto. Alguien de la orientación de penal que termina acá. Supongo que muchas de las cosas que hablaremos te pueden resultar tal vez un tanto ajenas a la orientación que has elegido, pero sin duda por algo estarás acá.*

El docente señaló que hay muy pocos penalistas que manejan y dominan cuestiones notariales y registrales, por lo que quienes se especialicen en esta área tendrán una ventaja profesional diferencial.

El docente preguntó cuántos ya tenían derecho notarial aprobado. Señaló que en la mayoría de los casos los estudiantes cursan en paralelo notarial con registral o a veces algunos empiezan por registral y después van por notarial. Aclaró que no existe correlatividad obligatoria, pero que en determinadas cuestiones puntualizaría conceptos básicos de derecho notarial.

También preguntó quiénes tenían experiencia laboral en notarías o estudios jurídicos. Respondieron varios estudiantes:

- Rocío: escribanía de provincia (NUS)
- Karen: escribanía de capital
- Otro: Vicente López
- Alguien: estudio Mitrani Caballero (investigación)
- Otro: estudio Funes de Rioja
- Otro: juzgado nacional del trabajo

El docente valoró la experiencia laboral previa y señaló que quienes han accedido a documentación práctica tienen una ventaja. Explicó que a lo largo del curso usará constantemente la herramienta de compartir pantalla para mostrar escrituras, asientos registrales, planos catastrales, etc.

1.4. Actividades prácticas y metodología

Al finalizar cada clase o al día siguiente, el docente compartirá a través del campus virtual una actividad práctica. Estas actividades NO tienen calificación ni son obligatorias en términos formales. Su propósito es darle a los estudiantes una herramienta de aterrizaje práctico de cada clase. La resolución de esas actividades siempre es el inicio de la clase siguiente, como forma de cerrar el tema de la clase anterior. El docente aclaró que no controla si se realizan o no, pero que hacerlas suma mucho: no solo por lo que incorpora la práctica, sino porque a partir de las actividades van apareciendo dudas e inquietudes que con la teoría sola no aparecen.

1.5. Bibliografía recomendada

El docente aclaró que no hay libros ni obligatorios ni prohibidos. Desde el año pasado, cuando publicó su propio libro, se maneja con ese texto como guía de la materia, pero es libre la elección.

Las opciones bibliográficas son:

- Teoría y Práctica del Derecho Registral – Sebastián Savenez (Editorial Dilala, disponible también como ebook). Comprende las dos partes de la materia: registral inmobiliario y todos los demás registros.
- Ley Nacional Registral comentada – Andorno (Editorial Amurabi). Formato de ley comentada.
- Ley registral comentada – Gabriel Ventura (Editorial Amurabi). Formato de ley comentada.
- Derecho Registral – Américo Cornejo (Editorial Astrea). Libro pequeño pero excelente. Solo no alcanza, puede ser una guía.
- Derecho Registral Inmobiliario – Felipe Villaro (Editorial Astrea). Formato manual.

Importante

Las cuatro últimas obras (Andorno, Ventura, Cornejo y Villaro) fueron escritas con el Código Civil anterior. La ley registral inmobiliaria es la misma, pero cuando en esos manuales aparezca alguna referencia al Código Civil, hay que buscar la norma equivalente del Código Civil y Comercial de la Nación o verificar si la situación cambió.

El docente también aclaró que habitualmente comparte artículos de doctrina y fallos, fomentando la heterogeneidad doctrinaria. No es materia de evaluación compartir la opinión del docente.

1.6. Modalidad de examen y criterios de aprobación

Los exámenes son orales. Se tomarán por la misma plataforma virtual (o posiblemente en forma presencial, a definir). Los exámenes duran 10 minutos y consisten en preguntas puntuales —no se elige tema previo. Con tres o cuatro preguntas el docente determina si el estudiante está en condiciones de aprobar.

Importante

Fechas de exámenes

- Primer Parcial: 29 de abril (último miércoles de abril) — Tema: Derecho Registral Inmobiliario completo.
- Segundo Parcial: 10 de junio.
- También hay fechas de recuperatorios y final detalladas en el cronograma.

Sistema de promoción interna: si entre los dos exámenes parciales el alumno promedia seis (6), no se toma final. Si tiene 6 en uno y 5 en otro, se redondea a favor del alumno y tampoco se toma final. Si tiene dos cuatros, aprobó los parciales pero va a final igual.

El recuperatorio es SOLO para cambiar la condición de reprobado a aprobado. No se recupera nota (no se recupera un 4 o un 5). El ausente no recupera: se debe presentar y decir ‘prefiero no rendir’ para quedar como ‘uno’ y poder recuperar. La modalidad de examen es siempre la misma en todas las instancias.

El docente recomendó encarecidamente respetar las fechas del calendario ya que el calendario es muy comprimido y el recuperatorio del primer parcial queda casi pegado al segundo.

Capítulo 2

Introducción al Derecho Registral

El docente subrayó con énfasis: el Derecho Registral no es simplemente un apéndice de Derechos Reales. Si bien Derechos Reales es una base muy importante y es el umbral de introducción, lo cierto es que el Derecho Registral se vincula con el derecho en su totalidad:

- Principios del derecho administrativo
- Derecho constitucional
- Derecho comercial / empresarial
- Derecho civil en todas sus ramas (obligaciones, reales, familia, sucesiones, contratos)

El docente aclaró que dará por sabido el contenido de todas esas materias al abordar cada inscripción específica. Ejemplo: ‘No puedo explicarles cómo se inscribe una declaratoria de herederos si no se acuerdan de las sucesiones.’ Por eso recomendó que, antes de cada clase, los estudiantes repasen el tema de fondo (el instituto jurídico sustantivo) sobre el cual se ancla lo que el docente explicará en términos registrales.

Capítulo 3

Teoría del título suficiente y modo suficiente (Art. 1892 CCyC)

Para comenzar el contenido sustancial de la materia, el docente propuso un repaso del régimen jurídico de los derechos reales, explicando que esta base es la puerta de ingreso al derecho registral inmobiliario. Aclaró que todo lo que se explique en esta primera parte se circunscribe a la materia inmobiliaria; el objeto de estudio en esta etapa es la cosa inmueble.

Recomendó releer los artículos 225 y 226 del CCyC en un código comentado como punto de partida (clasificación de las cosas y definición de inmuebles).

3.1. La dualidad de la palabra ‘título’

Antes de definir el título suficiente, el docente explicó que en el derecho privado la palabra ‘título’ tiene dos acepciones:

- Título en sentido amplio o causal: el título como causa (es un acto jurídico).
- Título en sentido restringido: el título como documento (el instrumento físico o digital).

Cuando se habla de título suficiente, la expresión involucra el título en sentido amplio y causal. Comprende no solo el instrumento, sino el acto jurídico causal que para ser suficiente debe reunir condiciones de fondo y de forma.

3.2. Ámbito de aplicación: adquisición derivada por acto entre vivos

El art. 1892 del CCyC, en su primer párrafo, establece que este régimen se aplica exclusivamente a adquisiciones derivadas por acto entre vivos. Una adquisición derivada es aquella que se produce como consecuencia de un concurso de voluntades: siempre reposa sobre un contrato. Yo adquiero, de otro (compraventa, donación, permuta). Siempre hay un titular anterior que transmitió voluntariamente al actual titular. Este régimen no aplica a las sucesiones (que se tratan más adelante).

3.3. Requisitos de fondo del título suficiente

Son dos:

- **TITULARIDAD** (en el transmitente): el transmitente debe tener el derecho que pretende transmitir en su patrimonio. **Ejemplo:** Juan debe ser dueño del inmueble para poder vendérselo a Pedro. Esto proviene del principio **Nemo Plus Iuris**, consagrado en el art. 399 del CCyC: nadie puede transmitir a otro un derecho que no tiene, ni un derecho más extenso que el que tiene.
- **CAPACIDAD** (en ambas partes): la capacidad jurídica y de ejercicio tanto del transmitente como del adquirente. Si un acto jurídico es otorgado por quien no tiene capacidad, el acto es nulo y no puede producir su efecto propio. Si no puede producir su efecto propio, nunca será un título suficiente que sirva de causa a un derecho real.

Fórmula / Regla: Art. 399 CCyC

Principio Nemo Plus Iuris: nadie puede transmitir a otro un derecho que no tiene, ni un derecho más extenso que el que tiene.

3.4. Requisito de forma del título suficiente en materia inmobiliaria

La regla general en materia inmobiliaria es que el título portante de un derecho real tiene que estar instrumentado en escritura pública.

Fórmula / Regla: Art. 1017 inc. A CCyC

Establece que los actos que constituyen, transmiten, declaran, modifican o extinguen derechos reales sobre inmuebles deben ser otorgados por escritura pública. La única excepción prevista en el mismo inciso es la subasta judicial.

Nota

Docente: *¿Qué es la escritura pública? Lo estudiaron todos en teoría general del derecho civil e incluso algunos una segunda vez cuando estudiaron derecho notarial. Por favor, el art. 1017 inc. A no dice instrumento público —concepto mucho más amplio—, dice escritura pública, que es aquel documento notarial autorizado por un notario en ejercicio funcional que contiene uno o más actos jurídicos.*

Si falta alguno de los tres requisitos (titularidad, capacidad o forma), el título no es suficiente sino, en el mejor de los casos, un justo título o un título putativo.

3.5. Justo título vs. título putativo

Justo título: sucede cuando el título aparentemente es válido porque reúne las condiciones de forma (está instrumentado en escritura pública, incluso inscripta), pero tiene un defecto de fondo: falta titularidad (Juan no era el verdadero dueño) o falta capacidad. **El justo título tiene un defecto de fondo, nunca de forma.** El defecto se sana con prescripción adquisitiva breve de 10 años (con justo título y buena fe).

El boleto de compraventa NO puede ser considerado justo título porque no cumple con el requisito de forma (no está instrumentado en escritura pública), y además porque en el boleto Juan no le vende a Pedro sino que se obliga a venderle en el futuro.

Título putativo: se da generalmente por un error en el objeto. El adquirente creyó que su título era sobre el inmueble que está poseyendo, pero por un error (de lectura en la escritura, de toma de posesión, de catastro) el título es en realidad sobre otro inmueble. No tiene título sobre lo que posee, lo tiene que generar. **Se sana con prescripción adquisitiva larga de 20 años.**

Ejemplo: Título putativo

El adquirente compró y tomó posesión de un lote, pero por un error catastral su escritura decía matrícula del lote de la vuelta. Cuando 35 años después fue a vender, descubrió que su título era sobre la propiedad lindera. No tiene título sobre lo que posee, debe iniciar usucapión larga.

Fórmula / Regla: Art. 399 CCyC

Principio Nemo Plus Iuris. Fundamento de la titularidad como requisito de fondo del título suficiente.

3.6. Modo suficiente: la tradición en inmuebles (Arts. 1923–1925 CCyC)

Con título suficiente solo, no se adquiere ningún derecho real en Argentina. Siempre se necesita un modo suficiente. **En materia inmobiliaria**, el modo suficiente para los derechos reales ejercidos por la posesión es la **tradición**. **Todos los derechos reales son ejercibles por la posesión, excepto la hipoteca y la servidumbre.**

La tradición requiere actos materiales de entrega y/o de recepción (art. 1923 y ss. del CCyC). No es un acto formal: la ley no exige que se deje constancia escrita de la tradición. Las meras declaraciones de haberse hecho tradición —aunque consten en la escritura— sirven entre las partes y sus sucesores, pero no son oponibles frente a terceros (art. 1925 CCyC).

Ejemplo: La entrega de llaves NO es tradición suficiente

Juan y Pedro firman la escritura en la notaría. Juan le entrega la llave a Pedro. En ese momento Juan SIGUE SIENDO EL PROPIETARIO. La entrega de llaves no constituye tradición suficiente porque no hay un acto material. Si alguien en ese momento le dice a Pedro ‘Felicitaciones, ya sos propietario’, está incurriendo en un error. Pedro adquirirá el dominio cuando vaya al inmueble y realice algún acto material (ej: cambiar la cerradura).

El docente aclaró que no hay que anotar ‘la tradición queda hecha con el cambio de cerradura’; es solo el ejemplo más habitual, pero puede ser cualquier otro acto material en el inmueble.

3.7. Presunción de fecha del art. 1914 CCyC

Fórmula / Regla: Art. 1914 CCyC

Cuando el adquirente tiene título y prueba algún acto posesorio posterior (cualquiera sea), se presume que posee desde la fecha del título, salvo que la otra parte pruebe lo contrario. Es una presunción iuris tantum.

Esta presunción facilita la prueba del derecho real en juicio: no hace falta probar exactamente el primer acto posesorio —con probar que se posee (o poseyó) con posterioridad, se goza de la presunción de que esa posesión empezó desde la fecha del título.

Capítulo 4

Publicidad registral e inscripción declarativa (Art. 1893 CCyC)

En Argentina, el sistema de transmisión de derechos reales sobre inmuebles nunca fue consensual: siempre se necesita el modo suficiente (la tradición). Con título y modo, el adquirente ya es titular del derecho real. Ese derecho real ya es oponible erga omnes, es decir, frente a todos los terceros... salvo frente a un grupo específico: los llamados **terceros interesados y de buena fe**.

La inscripción registral no tiene efecto constitutivo en Argentina (no hace nacer el derecho); tiene efecto declarativo: su única función es publicitaria, para optimizar la oponibilidad del derecho haciéndolo oponible también frente al grupo de terceros interesados y de buena fe.

Fórmula / Regla: Art. 1893 CCyC

La adquisición o transmisión de derechos reales... no es oponible a terceros interesados y de buena fe mientras no tenga publicidad suficiente. Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso.

4.1. ¿Quién es el tercero interesado y de buena fe?

El art. 1893 no brinda un concepto, pero la doctrina y jurisprudencia lo han construido de modo uniforme: es todo aquel titular de un derecho (real o personal) que consulta el registro de la propiedad y se apoya en lo que el registro le informa para adquirir un derecho real o para trabar una medida cautelar.

Ejemplo: Caso 1 – Tercero interesado de buena fe (acreedor embargante)

Emilia (vendedora) vende a María (compradora). Hay título suficiente y hay tradición. Pero no se inscribe la escritura. El registro sigue mostrando el asiento a nombre

de Emilia. Silvia, acreedora de Emilia, consulta el registro, ve que el inmueble figura a nombre de Emilia, y traba un embargo. María NO puede oponer su dominio no inscripto a Silvia, porque Silvia es una tercera interesada y de buena fe: es titular de un derecho personal (crédito) que se apoyó en lo que el registro le informaba para trabar una medida cautelar. El embargo queda bien trabado.

Ejemplo: Caso 2 – Tercero desinteresado (ocupa sin título)

Mismo supuesto: Emilia vende a María, hay título y tradición, no hay inscripción. Un año después, Silvia (en este caso una ocupante sin título) ingresa al inmueble con violencia y desaloja a María. María puede iniciar acción reivindicatoria a pesar de que su título no está inscripto, porque Silvia es un tercero DESINTERESADO: no es titular de ningún derecho subjetivo que merezca protección del ordenamiento. No adquirió ni pretendió adquirir ningún derecho apoyándose en lo que el registro le informaba. Por eso, frente a Silvia, la falta de inscripción no le puede ser opuesta a María.

Capítulo 5

Organización de los Registros de la Propiedad Inmueble (RPI)

La función registral es una función pública. **En Argentina no hay un único Registro de la Propiedad Inmueble, porque el sistema federal de gobierno**, art. 1° Constitución Nacional determina que el país se divide en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24 demarcaciones territoriales). Siguiendo el mandato de la Ley Nacional Registral Inmobiliaria (Ley 17.801), cada demarcación territorial debe tener al menos un registro.

La mayoría (20 de 24) tienen un solo registro. Excepciones con más de un registro:

- **Santa Fe:** dos registros (1° circunscripción sede Santa Fe; 2° circunscripción sede Rosario). División norte-sur.
- **Chaco:** sede Resistencia y sede Sans España.
- **Mendoza:** cuatro circunscripciones registrales, cuatro registros.
- **Entre Ríos:** los registros funcionan mayoritariamente a nivel municipal → 17 registros en una sola provincia.

5.1. Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble

Órgano que nuclea a los directores de todos los registros del país. Realizan una reunión anual en la que se proponen y aprueban recomendaciones para homogeneizar criterios. No es una autoridad jerárquica: no puede obligar a ningún registrador a aplicar sus recomendaciones, pero en la práctica tienen mucha fuerza. Generalmente el registro las transforma en normas administrativas locales.

5.2. Ubicación institucional: poder ejecutivo vs. poder judicial

La mayoría de los RPI están dentro del Poder Ejecutivo local (generalmente Ministerio de Economía). Cuatro provincias ubican el RPI dentro del Poder Judicial: Mendoza, San Juan, Neuquén y Tierra del Fuego. En esas provincias, el director tiene rango de juez y se exige título de abogado.

Capítulo 6

Clasificación de los RPI

6.1. Según el efecto que produce la inscripción

- **Registro constitutivo:** el derecho real nace con la inscripción. La inscripción es el modo suficiente. Sin inscribir, no soy dueño.
- **Registro declarativo:** el derecho real se configura extrarregistralmente (con título + modo). La inscripción sólo tiene función publicitaria: optimiza la oponibilidad del derecho ya adquirido haciéndolo oponible a terceros interesados y de buena fe. Los RPI argentinos son DECLARATIVOS (arts. 1893 CCyC y 2° de la Ley 17.801).

6.2. Según el efecto saneatorio

- **Registro convalidante:** la inscripción tiene algún efecto saneatorio de nulidades.
- **Registro no convalidante:** la inscripción no subsana ninguna nulidad. Los RPI argentinos son NO CONVALIDANTES. Un documento o acto nulo no deja de ser nulo por estar inscripto. Esto surge del art. 4° de la Ley 17.801.

Fórmula / Regla: Art. 4° Ley 17.801

No convalidación: la inscripción no convalida el título ni subsana los defectos de que adoleciera según las leyes.

6.3. Según la materia registrable

- **Registro de hechos:** registra hechos jurídicos. Ej: Registro Civil al inscribir un nacimiento.

- **Registro de actos:** el acto sucede en presencia del registrador. Ej: Registro Civil al celebrar un matrimonio.
- **Registro de derechos:** inscribe el derecho en su abstracción. Ej: Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- **Registro de documentos:** inscribe el instrumento que contiene al acto. Los RPI argentinos son REGISTROS DE DOCUMENTOS. Lo que se inscribe no es el dominio ni la compraventa, sino la escritura pública que contiene al acto que sirve de causa al nacimiento del derecho.

6.4. Según la técnica de confección del asiento

- **Registro de incorporación:** el testimonio de la escritura se incorpora físicamente a los tomos del registro y no vuelve al notario. Argentina NO utiliza este sistema.
- **Registro de transcripción:** el registro reproduce todo el contenido de la escritura en el asiento y luego devuelve el documento. Argentina NO utiliza este sistema.
- **Registro de inscripción** (Argentina): el notario envía el documento, ruega la inscripción, y el registro confecciona un asiento que únicamente publicita ciertos datos de interés registral extraídos del documento (no lo incorpora ni transcribe). La escritura matriz queda en el protocolo notarial.

Importante

Radiografía de los RPI argentinos. Los RPI argentinos son:

- **DECLARATIVOS** (el derecho nace extrarregistralmente)
- **NO CONVALIDANTES** (la inscripción no subsana nulidades)
- **DE DOCUMENTOS** (se inscribe el instrumento, no el derecho)
- **DE INSCRIPCIÓN** (el asiento publicita datos extraídos del documento)

Capítulo 7

Marco normativo

Pese al sistema federal y la multiplicidad de RPI, existe una sola ley nacional: la Ley 17.801 (Ley Nacional Registral Inmobiliaria), hoy complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación. Establece todos los principios registrales a los cuales deben someterse todos los RPI locales. No es que cada RPI local dicta su norma a su criterio: hay una ley nacional que respetar.

A su vez, cada demarcación territorial tiene su ley registral local, que tiene la función de reglamentar a la ley nacional:

- Provincia de Buenos Aires: Decreto Ley 11.643/63. Paradójico que sea del '63 siendo que la ley nacional es del '68, pero la explicación es que la Ley 17.801 fue redactada a imagen y semejanza del decreto bonaerense, por los mismos juristas registrales. Por eso la norma de 1963 funcionó como reglamentaria de la ley nacional.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Decreto Ley 2.080/80 (texto ordenado según Decreto 466/99). Para buscarlo: ingresar en Infoleg como '466/99' para obtener la versión actualizada, no la originaria.

7.1. Normas administrativas del registro

Cada registro, respetando las normas nacionales y locales, dicta sus propias normas administrativas de dos tipos:

- **Disposiciones Técnico-Registrales (DTR):** el director del registro se dirige a los usuarios externos (notarios, abogados, jueces). Establece criterios de calificación, requisitos para inscripción de documentos específicos, etc. Gestionar un registro con buenas DTR es gestionar con seguridad jurídica.
- **Órdenes de servicio** (Provincia de Buenos Aires) / **Instrucciones de trabajo** (CABA): el director se dirige a los funcionarios y empleados internos del registro. Generalmente primero se dicta una instrucción de trabajo interna y luego, en forma simultánea o poco después, se dicta la DTR dirigida al usuario externo.

Capítulo 8

Documentos registrables: Arts. 2 y 3 de la Ley 17.801

Los RPI son registros de documentos, pero no cualquier documento logra inscripción. Los arts. 2° y 3° de la Ley 17.801 establecen los requisitos de registrabilidad.

8.1. Art. 2° – Requisitos de fondo (contenido del documento registrable)

El art. 2° tiene tres incisos:

8.1.1. Inciso A: Actos sobre derechos reales sobre inmuebles

Documentos que contengan actos que sirvan de causa a la **constitución, transmisión, declaración, modificación o extinción** de derechos reales sobre inmuebles. Aquí se ubican mayoritariamente los documentos notariales (escrituras públicas).

- **CONSTITUCIÓN:** el derecho real nace con causa en ese acto. El derecho no existía antes. Se usa generalmente para derechos reales sobre cosa ajena (usufructo, hipoteca, servidumbre, uso) y para la superficie. **Ej: escritura de constitución de hipoteca.**
- **TRANSMISIÓN:** el derecho real ya existía en un patrimonio y se traslada a otro. Aplica a todos los derechos reales excepto el de habitación (art. 2160 CCyC, único intransmisible). El art. 1906 CCyC establece el principio de transmisibilidad. **Ej: escritura de compraventa (transmisión de dominio).**
- **DECLARACIÓN:** el instrumento declara un derecho real que ya nació con el cumplimiento de ciertos requisitos previos. Aplica a adquisiciones legales (usucapión: la sentencia declara adquirido el dominio desde que se cumplieron los 20 años de posesión, no desde la sentencia) y a particiones (la escritura de partición de herencia no

transmite sino declara; las particiones son declarativas y retroactivas). **Ej: escritura de partición de herencia.**

- **MODIFICACIÓN:** cambia el contenido del derecho real o su función, pero el derecho sigue en el mismo patrimonio. No hay cambio de titular. **Ej: escritura de modificación de reglamento de propiedad horizontal.**
- **EXTINCIÓN:** el acto sirve de causa a la conclusión absoluta del derecho real. **Ej: escritura de renuncia al usufructo.**

8.1.2. Inciso B: Medidas cautelares

Documentos portantes de embargos, inhibiciones y demás medidas cautelares que impacten en el régimen jurídico de la propiedad de un inmueble. Todos son de origen judicial (oficios, testimonios de embargo, de inhibición general de bienes, de anotación de litis, de medida innovativa, etc.).

8.1.3. Inciso C: Los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales

Este inciso permite que leyes especiales nacionales o provinciales habiliten la inscripción de documentos que no caben en los incisos A ni B. El docente destacó el espíritu federal de la norma: cada legislador local puede moldear el perfil registral de su provincia.

Ejemplos: el leasing inmobiliario (inscribible aunque sea un derecho personal, por norma especial); **las declaratorias de herederos (se inscriben en CABA y en Provincia de Buenos Aires, pero no en Córdoba, y eso no está mal);** los boletos de compraventa (se inscriben en Santa Fe y en algunas provincias, pero no en CABA ni en Provincia de Buenos Aires en su versión ‘común y corriente’).

El docente mencionó el DNU 1.017/2024 que habilitó la inscripción de ciertos boletos de compraventa específicos (vinculados a subdivisión del suelo, futura propiedad horizontal, superficie o para hacer posible hipotecas sobre objeto futuro) con el objeto de facilitar el acceso a la vivienda.

8.2. Art. 3° – Requisitos de forma: autenticidad del documento registrable

La regla general es que el documento registrable debe ser un instrumento público (de origen notarial, judicial o administrativo). El instrumento público, a través de la fe pública de su autorizante, confiere autenticidad a ciertos hechos. En una escritura pública quien da fe es el notario; en un documento judicial quien da fe es el secretario (nunca el juez, quien tiene jurisdicción pero no función fedante); en una actuación administrativa, el funcionario público correspondiente.

Excepción: la ley puede habilitar la inscripción de instrumentos privados. En ese caso, el instrumento privado debe tener certificación notarial de firma, porque la certificación no convierte al instrumento en público, pero lo dota de autenticidad de firma y certeza de fecha.

8.3. Firma digital y digitalización de los RPI

Fórmula / Regla: Ley 25.506 – Ley de Firma Digital

Distingue firma electrónica (concepto amplio: cualquier firma con medios electrónicos) de firma digital (firma electrónica sometida a procesos de certificación por autoridad externa). Solo la firma digital se presume auténtica.

Desde 2017, la Provincia de Buenos Aires inscribe medidas cautelares por documento digital, con cero papel. Para que esto sea posible, se requiere que los juzgados y el registro tengan firma digital. En la mayoría del país los notarios aún no tienen firma digital, por lo que los documentos notariales siguen siendo en papel. La firma digital garantiza autenticidad y minimiza la posibilidad de documentos apócrifos, que es uno de los grandes riesgos de un registro.

Capítulo 9

Resumen Cornell

Metodología Cornell: columna izquierda con preguntas clave / conceptos disparadores; columna derecha con la respuesta o desarrollo; al pie, un resumen global.

Cuadro 9.1: Resumen Cornell – Derecho Registral, Clase 1

Concepto / pregunta clave	Desarrollo / respuesta
¿Es el Derecho Registral un apéndice de Derechos Reales?	No. Se vincula con todo el derecho: administrativo, constitucional, comercial y todos los civiles. El operador jurídico necesita dominar el derecho sustantivo de fondo para comprender la inscripción correspondiente.
¿Qué es el título suficiente? (Art. 1892 CCyC)	Es el acto jurídico causal que, para ser suficiente, reúne: (1) titularidad del transmitente, (2) capacidad de ambas partes, y (3) forma de escritura pública (art. 1017 inc. A CCyC). Si falta alguno de estos requisitos, el título no es suficiente.
Principio Nemo Plus Iuris (Art. 399 CCyC)	Nadie puede transmitir a otro un derecho que no tiene, ni un derecho más extenso que el que tiene. Fundamento del requisito de titularidad en el título suficiente.
¿Cuál es la diferencia entre justo título y título putativo?	Justo título: defecto de FONDO (falta titularidad o capacidad), la forma está bien. Se sana con usucapión breve (10 años). Título putativo: error en el OBJETO (el título es sobre un inmueble distinto al poseído). Se sana con usucapión larga (20 años).
¿Cómo se hace tradición de un inmueble?	Con actos materiales de entrega y/o recepción (art. 1923 CCyC). No es formal. La entrega de llaves sola NO es tradición. Las declaraciones en la escritura tampoco son oponibles a terceros (art. 1925 CCyC). Ejemplo típico: cambio de cerradura.

Continúa en la página siguiente

Cuadro 9.1 – continuación

Concepto / pregunta clave	Desarrollo / respuesta
Presunción del art. 1914 CCyC	Si el adquirente tiene título y prueba algún acto posesorio posterior, se presume que posee desde la fecha del título (presunción iuris tantum). Facilita la prueba del derecho real en juicio.
Diferencia entre título + modo sin inscripción vs. con inscripción	Con título y modo (sin inscripción): oponible a todos los terceros EXCEPTO a los terceros interesados y de buena fe. Con inscripción: oponible a TODOS los terceros, incluidos los interesados y de buena fe.
¿Quién es el tercero interesado y de buena fe? (Art. 1893 CCyC)	Todo aquel titular de un derecho (real o personal) que consulta el registro y se apoya en lo que el registro le informa para adquirir un derecho real o trabar una medida cautelar. Ej: acreedor embargante, comprador posterior inscripto primero.
¿Qué tipo de registro son los RPI argentinos? (4 criterios)	1. DECLARATIVOS (la inscripción no crea el derecho). 2. NO CONVALIDANTES (la inscripción no sanea nulidades, art. 4° Ley 17.801). 3. DE DOCUMENTOS (se inscribe el instrumento, no el derecho ni el acto). 4. DE INSCRIPCIÓN (el asiento solo publicita datos de interés registral).
¿Cuántos RPI hay en Argentina?	Al menos uno por cada demarcación territorial (24). Santa Fe: 2. Chaco: 2. Mendoza: 4. Entre Ríos: 17. El Consejo Federal de Registros homogeneiza criterios mediante recomendaciones (no vinculantes).
Ley 17.801 y normas locales	Ley nacional que establece principios para todos los RPI. Cada provincia la reglamenta localmente. PBA: Decreto Ley 11.643/63. CABA: Decreto Ley 2.080/80 (TO Dto. 466/99). Normas administrativas: DTR (para usuarios externos) y Órdenes de servicio / Instrucciones de trabajo (para personal interno).
Art. 2° Ley 17.801 – Documentos registrables por su contenido	Inc. A: constitución, transmisión, declaración, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles (documentos notariales). Inc. B: medidas cautelares (embargo, inhibición, litis, etc.). Inc. C: los habilitados por otras leyes nacionales o provinciales (federalismo registral).
Art. 3° Ley 17.801 – Autenticidad del documento registrable	Regla: instrumento público (notarial, judicial o administrativo). Excepción: instrumento privado con certificación notarial de firma cuando la ley lo permite (certeza de fecha + autenticidad de firma).

Continúa en la página siguiente

Cuadro 9.1 – continuación

Concepto / pregunta clave	Desarrollo / respuesta
Firma digital (Ley 25.506)	Firma digital $\neq$ firma electrónica. Solo la firma digital (sometida a procesos de certificación) se presume auténtica. PBA inscribe cautelares por documento digital desde 2017. Donde hay firma digital, se minimizan documentos apócrifos.

Importante

Síntesis global. El Derecho Registral Inmobiliario argentino se organiza a partir de un sistema DECLARATIVO y NO CONVALIDANTE: el derecho real se adquiere extrarregistralmente mediante título suficiente (acto jurídico con titularidad + capacidad + escritura pública, art. 1892 CCyC) y modo suficiente (tradición con actos materiales, art. 1923 CCyC). La inscripción registral no crea el derecho, sino que optimiza su oponibilidad frente al grupo específico de terceros interesados y de buena fe (art. 1893 CCyC). Los RPI son registros de documentos y de inscripción, regulados por la Ley 17.801 (nacional) y las leyes locales. El art. 2° de la ley define los documentos registrables por su contenido (constitución, transmisión, declaración, modificación y extinción de derechos reales; medidas cautelares; y los habilitados por otras leyes). El art. 3° exige autenticidad documental, que como regla requiere instrumento público.

Bibliografía

- [1] Savenez, Sebastián, *Teoría y Práctica del Derecho Registral*, Editorial Dilala.
- [2] Andorno, *Ley Nacional Registral comentada*, Editorial Amurabi.
- [3] Ventura, Gabriel, *Ley registral comentada*, Editorial Amurabi.
- [4] Cornejo, Américo, *Derecho Registral*, Editorial Astrea.
- [5] Villaro, Felipe, *Derecho Registral Inmobiliario*, Editorial Astrea.